



VICERRECTORADO  
ACADÉMICO -  
DIRECCIÓN DE  
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE  
UNIDADES  
CURRICULARES**

CÓDIGO  
FOR-VRA120-060723-316

**UNIDAD CURRICULAR**

**PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CIVILES Y MERCANTILES**

**PROGRAMAS DE FORMACION**

**PREGRADO**

**X**

**DERECHO**

**POSTGRADO**

**IDENTIFICACION**

|               |                                |                     |                |            |                              |
|---------------|--------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------------------------|
| <b>FECHA</b>  | 29-08-2025                     |                     | <b>VERSION</b> | 2024       |                              |
| <b>CODIGO</b> | <b>CREDITOS<br/>ACADEMICOS</b> | <b>NUMERO HORAS</b> |                |            | <b>PERIODO<br/>ACADEMICO</b> |
|               |                                | <b>HAD</b>          | <b>HDE</b>     | <b>HTS</b> |                              |
| TJR-10124     | 6                              | 4                   | 8              | 12         | 10                           |

**PRELACION**

Ninguna

**CORRESPONDENCIAS**

**REQUISITOS**

|                 |                                         |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------|--|--|
| <b>TJC-1164</b> | <b>Proced Civiles y Merc Especiales</b> |  |  |
| <b>TJM-1254</b> | <b>Proced Civiles y Merc Especiales</b> |  |  |
| <b>TJM-1333</b> | <b>Prácticas Forenses Mercantiles</b>   |  |  |
| <b>TJT-1333</b> | <b>Prácticas Forenses Civiles</b>       |  |  |

**PRESENTACION**

La presente unidad curricular proporcionará un conocimiento profundo de los procedimientos legales diseñados para resolver de manera eficiente y especializada ciertos tipos de conflictos. El estudiante aprenderá sobre la vía ejecutiva, el procedimiento de intimación, la ejecución de prenda, rendición de cuentas, el juicio declarativo de prescripción y los interdictos, entre otros. Estos procedimientos se caracterizan por tener reglas y requisitos específicos adaptados a cada situación particular. Al finalizar, el estudiante será capaz de identificar el procedimiento adecuado para cada caso, analizar la legislación aplicable y construir argumentos jurídicos sólidos.

**PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR**

Proporcionar a los participantes el desarrollo de las competencias y la obtención de las destrezas necesarias para la participación en los procedimientos civiles y mercantiles especiales como la vía ejecutiva, ejecución de prendas, los procedimientos de interdictos y declarativos de prescripción, lo cual contribuye al desarrollo del ejercicio del derecho procesal civil en el devenir profesional.

**COMPETENCIAS PREVIAS**

Conoce las instituciones del proceso civil, los elementos de forma y de fondo que la fortalecen o debilitan. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Posee capacidad de reflexión, comprensión y síntesis de leyes. Compara las instituciones del proceso civil. Trabaja en equipo respetando las opiniones de los demás para desarrollar proyectos interdisciplinarios.

**COMPETENCIAS GENERICAS**

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos.

**RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES**

Derecho mercantil general, derecho mercantil especial, procedimiento civil ordinario, instituciones del proceso civil.

## ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

| Unidad I                                                     | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La vía ejecutiva y el procedimiento de intimación            | La Vía Ejecutiva. Concepto. Características. Obligaciones que pueden demandarse. El título Ejecutivo. Preparación a la Vía Ejecutiva. La demanda. Tribunal Competente. Admisión, citación y tramitación. Medidas cautelares. Tramitación y suspensión. Venta anticipada de los bienes embargados. Procedimiento Monitorio o de Intimación. Concepto. Diferencia con el Juicio Ordinario. Características. Título Ejecutivo. Juez Competente. Del despacho saneador. La intimación. El decreto intimatorio. La no oposición al decreto intimatorio. Efectos a la no posición. Conversión de juicio especial a ordinario. |
| Unidad II                                                    | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La ejecución de hipoteca y la ejecución de prenda            | Ejecución de Hipoteca. Concepto. Título ejecutivo. Juez Competente. La demanda. Requisitos. Admisión o negativa de la solicitud. Tramitación. Venta anticipada del inmueble embargado. La oposición, causales y tramitación. Las cuestiones previas y su tramitación en cuaderno separado. La no oposición. Ejecución de Prenda con desplazamiento de posesión. Concepto. Título Ejecutivo. Juez Competente. La demanda, requisitos. Admisión o negativa de la solicitud. Remate. La oposición. Venta anticipada de la prenda. Las cuestiones previas y su trámite en cuaderno separado.                                |
| Unidad III                                                   | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rendición de cuentas y el Juicio declarativo de prescripción | Rendición de cuenta. Concepto. Título Ejecutivo. Juez competente. La demanda. Admisión. Presupuestos de admisión. La intimación. Oposición. Causales. Efectos. Conversión a juicio ordinario. La no oposición a la inadmisión de la oposición. Tramitación y recursos. Juicio declarativo de Prescripción. La demanda. Requisitos. Tribunal Competente. Procedimiento. Citación. Efecto de la sentencia y característica de la sentencia.                                                                                                                                                                               |
| Unidad IV                                                    | CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Interdictos posesorios y prohibitivos                        | Interdictos Posesorios. Naturaleza Jurídica. Clases. Juez competente. El interdicto de amparo. Interdicto restitutorio por despojo. Nuevo procedimiento según la sentencia dictada por el TSJ. Interdictos Prohibitivos. Clases. Naturaleza de la pretensión. Tribunal competente. Interdicto de Obra Nueva. Interdicto de Obra vieja. Deslinde de Propiedad Contigua. Concepto. Naturaleza Jurídica. Condiciones de Procedencia. Tribunal Competente.                                                                                                                                                                  |

## DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

| UNIDAD I: La vía ejecutiva y el procedimiento de intimación                                                                                | CRITERIOS DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analiza el procedimiento de vía ejecutiva y de intimación como el recurso efectivo para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Identifica la vía ejecutiva y el procedimiento correspondiente para el cobro de obligaciones pendiente. Desglosa las diferencias entre la vía ejecutiva y el procedimiento de intimación para su aplicación en el cobro de acreencia. Valora la importancia de los procedimientos legales como garantías para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. |

| <b>UNIDAD II: La ejecución de hipoteca y la ejecución de prenda</b>                                                                                               | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maneja el procedimiento de ejecución de prenda para la obtención de créditos garantizados con prenda con el objeto de generar confianza en la relación comercial. | Conoce el procedimiento de ejecución de hipoteca como una garantía del crédito que brinda seguridad al acreedor para la obtención del pago. Realiza los procedimientos de ejecución de hipoteca y prenda como mecanismos legales para la resolución de conflictos de cumplimiento de obligaciones. Reconoce la importancia de los procedimientos de ejecución de hipoteca y prenda como incentivos a la buena fe para el cumplimiento de los contratos.                                          |
| <b>UNIDAD III: Rendición de cuentas y el Juicio declarativo de prescripción</b>                                                                                   | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aplica los procedimientos de rendición de cuentas y el juicio declarativo de prescripción como garantías para el cumplimiento de las obligaciones.                | Determina la rendición de cuentas como el mecanismo legal idóneo para establecer la responsabilidad de quien administra los bienes. Establece la relación entre la rendición de cuentas y el juicio declarativo de prescripción como herramientas complementarias en la tutela de los bienes, a fin de cumplir con las obligaciones. Aprecia el juicio declarativo de prescripción como un proceso que ofrece seguridad jurídica para declarar extinguidos derechos que no pueden ser ejercidos. |
| <b>UNIDAD IV: Interdictos posesorios y prohibitivos</b>                                                                                                           | <b>CRITERIOS DE DESEMPEÑO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comprende la utilidad de los interdictos posesorios y prohibitivos como una herramienta jurídica para la protección de los bienes.                                | Conoce el interdicto posesorio como una solución eficaz para solucionar las perturbaciones que afectan la posesión pacífica. Utiliza el interdicto prohibitivo como el medio jurídico necesario para impedir la perturbación de una futura posesión. Valora éticamente la necesidad de contar instrumentos jurídicos ágiles y eficaces para la protección de la posesión.                                                                                                                        |

#### **ESTRATEGIAS DIDACTICAS**

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. ABP. ABpro. Lecturas de reflexión.

#### **ESTRATEGIAS DE EVALUACION**

| <b>Diagnostica</b>                     | <b>Formativa</b>                  | <b>Sumativa</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Actividad focal introductoria. Debate. | Método de casos. Lluvia de ideas. | ABP. Rol play.  |

#### **REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS**

Bataglini M. y Novelli T (1985). Código de Procedimiento Civil E Leggi Complementari.

Borjas, A. (1984) Comentarios al Código de Procedimiento Civil Venezolano. Librería Piñango. Caracas.

Calvo, E. (2000) Diccionario de Derecho Procesal Civil Venezolano. Ediciones Libra. Caracas.

Carnelutti, F. (1944). Sistema de Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídicas Europa- América- Buenos Aires.

Código Civil de Venezuela.

Código de Procedimiento Civil Venezolano.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999) Gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5453 (Extraordinaria).

Duque, J. (1981) Procedimientos Especiales Contenciosos. Caracas.

Escobar, R. (2000). La Demanda, Ediciones Romero (2ª Edición) Caracas.

Henrique, R. (2013) Instituciones del Derecho Procesal. Centro de Estudios Jurídicos de Venezuela. (3ª Edición Revisada) Caracas.

Moros, C. (2013) Nuevo Código de Procedimiento Civil Según el Tribunal Supremo de Justicia. Tomos I y II, Lito-formas.

Ortells, M. (2022), Derecho Procesal Civil, Editorial Aranzadi (20° Edición) España.

Riera, R. (2014). Recursos Procesales. Editorial Horizonte, C.A. (4ª Edición Revisada) 2014 Barquisimeto.